# 國際公法主題整理：領土、國家繼承與國籍

> 整理範圍：108-114年司律一試國際公法考題
> 涵蓋主題：非自治領土、領土取得方式、先占、國際地役、領土割讓與國籍、國家繼承、國籍賦予
> 題數：7 題

---

## 壹、非自治領土與人民自決

### 一、非自治領土（114年第2題）

關於國際法上之非自治領土，下列敘述何者錯誤？

(A) 非自治領土人民有權主張人民自決權
(B) 聯合國託管理事會已停止運作
(C) 聯合國憲章並未要求會員須承認非自治領土獨立
(D) 目前世界上已無非自治領土

**答案：(D)**

| 選項 | 正確/錯誤 | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ☑ 正確 | 非自治領土人民享有**人民自決權**，得決定其政治地位。 |
| (B) | ☑ 正確 | 聯合國託管理事會於1994年帛琉獨立後**已停止運作**。 |
| (C) | ☑ 正確 | 憲章**未要求**會員國必須承認非自治領土之獨立，僅課予管理國促進自治之義務。 |
| (D) | ✗ 錯誤（本題答案） | 目前世界上**仍有非自治領土**存在（如西撒哈拉、關島等），聯合國仍維持非自治領土名單。 |

## 貳、領土取得方式

### 一、國家取得領土主權之方式（113年第61題）

依二次大戰後之國際法原則，關於國家取得領土主權之方式，下列敘述何者錯誤？

(A) 國家得以合意交換方式取得領土主權
(B) 對於公海上因自然力形成之島嶼，國家得先占取得其領土主權
(C) 國家得藉由人工方式改造領海外之專屬經濟海域中低潮高地為島嶼，從而取得其領土主權
(D) 國家不得以合法行使武力之方式取得他國領土主權

**答案：(C)**

| 選項 | 正確/錯誤 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| (A) | ☑ 正確 | 國家得以**合意交換**方式取得領土主權（如領土互換條約）。 |
| (B) | ☑ 正確 | 對於公海上因自然力形成之**無主島嶼**，國家得以**先占**方式取得領土主權。 |
| (C) | ✗ 錯誤（本題答案） | 國家**不得藉由人工方式**將低潮高地改造為島嶼以取得領土主權。依聯合國海洋法公約，**人工島嶼不享有島嶼之法律地位**（公約§60），不得據以主張領土主權。 |
| (D) | ☑ 正確 | 依現代國際法，**禁止以武力取得領土**原則已確立（聯合國憲章§2(4)），即使合法行使武力（如自衛），亦不得藉此取得他國領土。 |

[!NOTE]
**重點整理**
領土取得方式：

- **合法**：先占、割讓、合意交換、添附（自然力）
- **非法**：武力征服（現代國際法禁止）
- **人工島嶼**：不享有島嶼法律地位，不得主張領土主權
- 禁止以武力取得領土為**強行法**

---

## 二、先占領土之要件（108年第7題，原第62題）

下列何者並非國際法上合法先占領土的要件或方法？

(A) 系爭領土為無主地
(B) 國家在系爭領土派駐軍隊
(C) 國家之人民自古即在系爭領土上耕種
(D) 國家有取得系爭領土主權之主觀意思

**答案：(C)**

| 選項 | 正確/錯誤 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| (A) | ☑ 正確 | **無主地**（terra nullius）為先占之前提要件，系爭領土必須不屬於任何國家。 |
| (B) | ☑ 正確 | **派駐軍隊**為國家對領土行使有效占領之方式之一，屬於有效控制之表現。 |
| (C) | ✗ 錯誤（本題答案） | 人民自古在該地耕種屬於**歷史性使用**，非屬國際法上**先占**之要件。先占要求**國家行為**（State act），而非人民之私人活動。 |
| (D) | ☑ 正確 | 國家須具有取得領土主權之**主觀意思**（animus occupandi |

| | | |
|---|---|---|
| | | ），即佔有之意思表示，為先占之主觀要件。 |

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 先占（Occupation）之要件：
>
> 1. **客觀要件**：系爭領土為**無主地**（terra nullius）
> 2. **主觀要件**：國家有**取得主權之意思**（animus occupandi）
> 3. **有效占領**：國家對領土行使有效控制（如派駐軍隊、設置行政機關）
>
> - 人民之私人活動（如耕種）**非國家行為**，不構成先占

---

## 參、國際地役

### 一、國際地役之概念（114年第7題）

關於國際地役，下列敘述何者正確？

(A) 兩國依條約約定在其中一國領土境內設置核子廢棄物儲存設施，屬於一種國際地役
(B) 若甲國領土被乙國繼承時，原本丙國依條約取得通行甲國領土之地役權，當然終止
(C) 在國際地役權存續期間，供役範圍之領土主權發生暫時移轉之效果
(D) 駐在國外館之不可侵犯權屬於一種國際地役

**答案：(A)**

| 選項 | 正確/錯誤 | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ☑ 正確（本題答案） | 兩國依條約約定在一國領土境內設置特定設施（如核廢料儲存設施），對該國領土使用構成限制，屬於**國際地役**之一種。 |
| (B) | ✗ 錯誤 | 國際地役具有**物權性質**，隨領土而存在，故領土被繼承時，地役權原則上**不當然終止**，由 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 繼承國承受。 |
| (C) | ❌ 錯誤 | 國際地役僅對領土之**使用**構成限制，領土主權**不因此移轉**（無論暫時或永久）。 |
| (D) | ❌ 錯誤 | 外交館之不可侵犯權屬於**外交特權與豁免**，非國際地役。外交館並非對他國領土之特定使用權。 |

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 國際地役（International Servitude）：
>
> - **性質**：一國依條約對他國領土使用之限制或權利
> - **物權性質**：隨領土存在，不因國家繼承而當然終止
> - **不移轉主權**：僅限制使用，非移轉領土主權
> - 外交特權 ≠ 國際地役

---

## 肆、領土割讓與國籍

### 一、割讓後人民之國籍（114年第9題）

關於領土割讓後，被割讓領土上人民之國籍歸屬，下列敘述何者正確？

(A) 被割讓領土之人民於喪失讓與國國籍後，當然取得受讓國國籍
(B) 被割讓領土之人民繼續保有讓與國國籍，不當然取得受讓國國籍
(C) 被割讓領土之人民繼續保有讓與國國籍，並當然取得受讓國國籍而擁有雙重國籍
(D) 被割讓領土之人民，通常被賦予取得受讓國國籍或保有讓與國國籍之擇一權利

**答案：(D)**

| 選項 | 正確/錯誤 | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ❌ 錯誤 | 國籍變動非當然發生，人民通常有**選擇權**。 |

| | | |
|---|---|---|
| (B) | ❌ 錯誤 | 人民非僅保有讓與國國籍，通常會被賦予選擇權。 |
| (C) | ❌ 錯誤 | 並非當然取得雙重國籍，國際實踐上通常要求**擇一**。 |
| (D) | ☑ 正確（本題答案） | 國際實踐上，被割讓領土之人民通常被賦予**擇一權利**（option of nationality），得選擇取得受讓國國籍或保有讓與國國籍。 |

---

## 二、國籍之賦予（110年第7題）

關於國籍之賦予，下列敘述何者錯誤？

(A) 各主權國家得自行決定歸化取得國籍之條件
(B) 一國無權質疑境內外國人取得其國籍之合法性
(C) 一國有義務賦予境內無國籍人以國籍
(D) 各主權國家得自行決定是否承認雙重國籍

**答案：(B)**

| 選項 | 正確/錯誤 | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ☑ 正確 | 國籍之賦予屬**國內管轄事項**，各國得自行決定歸化條件。 |
| (B) | ❌ 錯誤（本題答案） | 一國**有權質疑**境內外國人取得其國籍之合法性。如諾特鰻案（Nottebohm Case）中，國際法院認為國籍須具有**真實連結**（genuine link），他國得質疑國籍之有效性。 |
| (C) | ☑ 正確 | 依減少無國籍狀態公約，國家有義務減少無國籍狀態，對境內無國籍人賦予國籍。 |
| (D) | ☑ 正確 | 各國得**自行決定**是否承認雙重 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 國籍，此屬國內管轄事項。 |

[!NOTE]
**重點整理**
國籍之國際法規則：

- 國籍賦予屬**國內管轄事項**
- 他國得質疑國籍之**真實連結**（Nottebohm Case）
- 領土割讓 → 人民通常享有**國籍擇一權**
- 國家有義務減少**無國籍狀態**

---

**資料來源：** 108–114 年司律一試國際公法考古題
**最後更新：** 2026-06-19

---

# 伍、國家繼承

## 一、國家繼承之範圍（111年第8題）

關於國家繼承，下列敘述何者錯誤？

(A) 國家繼承是指因國家之解消、分裂、兼併、割讓等原因永久一部或全部消滅，對其權利義務加以繼受之程序
(B) 國家繼承可能因繼受國之選擇而造成不完全繼承
(C) 即使是無關主權功能之財產如元首之受贈物，仍當然屬於國家繼承之標的
(D) 國家檔案屬於與主權功能有關之財產，當然屬於國家繼承之標的

**答案：(C)**

| 選項 | 正確/錯誤 | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ☑ 正確 | 國家繼承係指因國家**解消、分裂、兼併、割讓**等原因，對被繼承國之權利義務加以繼受之程序。 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| (B) | ☑ 正確 | 繼受國得選擇性繼承，可能造成**不完全繼承**（如僅繼承部分條約義務）。 |
| (C) | ✗ 錯誤（本題答案） | **無關主權功能**之財產（如元首之受贈物等私人性質財產），**不當然**屬於國家繼承之標的。國家繼承之標的以與**主權功能有關之國家財產**為原則。 |
| (D) | ☑ 正確 | 國家檔案與**主權功能有關**，為國家繼承之當然標的。 |

[!NOTE]
**重點整理**
國家繼承：

- **原因**：解消、分裂、兼併、割讓
- **標的**：與主權功能有關之國家財產（含國家檔案）
- 私人性質財產 → **不當然為繼承標的**
- 得發生**不完全繼承**
- 國際地役隨領土存在